رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٩٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٩هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - عمل وعمال - التغيب عن العمل - إلغاء بلاغ التغيب - الأصل في القرارات الإدارية الصحة - العمل بالقرينة - التناقض في الدفوع - ثبوت التغيب.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إلغاء بلاغ تغيبه عن العمل - الأصل في القرارات الإدارية وبلاغات التغيب صحتها، وإثبات كيديتها يكون بإحدى طرق الإثبات - عدم تقديم المدعي ما يثبت تواجده بالعمل أو ما يثبت انتهاء عقد العمل وقت رفع بلاغ التغيب - تعاضد القرائن على ثبوت تغيب المدعي عن العمل - عدم قبول احتجاج المدعي بأن سبب انقطاعه وتركه للعمل هو عدم استلام مستحقاته المالية؛ وذلك لتناقضه مع السبب الذي ذكره في محضر التحقيق - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨١) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٦هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء التغيب المسجل على موكله، وذكر أن موكله كان يعمل لدى مؤسسة (...) التي تحمل السجل رقم (...) حتى تاريخ ١٤٤٢/٢/١٤هـ، إلا أن المؤسسة امتنعت عن صرف رواتب موكله، ثم قام صاحب العمل برفع بلاغ تغيب عن العمل ضد موكله في ١٤٤٢/٢/١٥هـ. وأضاف بأن موكله لديه كل البينات التي تثبت كيدية البلاغ إلا أن الجهة المدعى عليها رفضت الاعتراضات المقدمة بطلب إثبات كيدية البلاغ، وكان آخر اعتراض بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٧هـ. وأضاف بأن مما يؤيد صحة دعواه وكيدية البلاغ الحكم الصادر من المحكمة العمالية المنتهي بإثبات الصلح بينه وبين صاحب العمل على أن يدفع صاحب العمل مبلغاً مالياً لموكله، وانتهى إلى طلب إلغاء بلاغ التغيب المسجل على موكله، وأرفق نسخة من صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣هـ الصادر من الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة بحائل. فقيدت الصحيفة دعوى إدارية، وأحيلت إلى هذه الدائرة لنظرها، فحدد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ، وفيها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ ذكر بأنه يطلب إلغاء بلاغ التغيب المسجل على موكله. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي ما يثبت تاريخ صدور البلاغ، وما يثبت

تاريخ آخر يوم عمل لدى صاحب العمل، فطلب إمهاله. وبجلسة ١٤٤٣/١/٢٢هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: أن حالة موكله هي (متغيب عن العمل). فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أنه بخصوص طلب المدعي إلغاء قرار لجنة نظر بلاغات التغيب بمكتب العمل رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ المتضمن عدم ثبوت كيدية البلاغ، حيث تبين الآتي: أن تاريخ البلاغ كان في ١٤٤٢/٢/١٥هـ، وأن تاريخ تقدم المدعي بطلب إلغاء بلاغ التغيب كان في ١٤٤٢/٢/٢٦هـ، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البلاغ من عدمه، وتم التحقيق مع أطراف العلاقة العمالية، وقد أتيح للمدعي تقديم كافة ما لديه من أدلة تثبت كيدية بلاغ التغيب، وذكر المدعي للمحقق بأنه لا يرغب بالعمل لدى صاحب العمل، رغم أن صاحب العمل لا يمانع من عودته للعمل وعودة العلاقة العمالية. وعدم صحة ادعاء الوافد بأن راتبه الشهري (٢٢٥٠) ريالاً، وقد أحضر صاحب العمل مسيرات رواتب المدعي وهي تفيد استلامه لرواتبه، وأن المدعي أرسل رسالة نصية لصاحب العمل مفادها أنه يرغب بالعمل لحسابه، وذلك بدفع مبلغ مقطوع لصاحب العمل كإيجار للمعدة التي يعمل عليها، وأنه لا توجد أي قضية بين طرفي العلاقة العمالية قبل تاريخ بلاغ التغيب، وأنه استناداً على ذلك انتهت لجنة بلاغات التغيب بقرارها رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ إلى عدم ثبوت كيدية بلاغ التغيب. وباطلاع وكيل المدعي، طلب إمهاله للإجابة، كما قرر اكتفاءه بما قدم بشأن تاريخ آخر يوم عمل لموكله. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أن موكله

كان يعمل في البداية لدى (...) ثم تم نقل كفالته على مؤسسة زوجته (...) وأخيراً تم نقل كفالته على مؤسسة ابنته (...) حيث إن المؤسستين الأخيرتين إحداهما باسم ابنته والأخرى باسم زوجته، مع العلم أن هاتين المؤسستين كلاهما ستارة لـ(...) فهو صاحب الأعمال وغيرها، ولكن كونه موظفاً في الحكومة ولا يمكن له ممارسة التجارة فتح هاتين المؤسستين تحايلاً على النظام، كما أن صاحب العمل كان يدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٥٠) مئتان وخمسون ريالاً تمثل بدل سكن إضافة إلى راتبه، وأن مسير الرواتب المرفق لا يدل على استلام موكله رواتب سنة كاملة إذ إن البصمات المدونة فيه ناقصة، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في جوابه أن لجنة بلاغات التغيب بقرارها رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ انتهت بعدم ثبوت كيدية بلاغ التغيب، إذ إنه حسب إفادة صاحب العمل لدى إدارة العلاقة التعاقدية بتاريخ ١٤٤٢/٣/٨هـ تم توجيه سؤال إلى صاحب العمل الذي قام برفع بلاغ التغيب ضد موكله، نصه: هل يوجد عقد عمل؟ في حال كانت الإجابة بنعم يتم إرفاق نسخة. وأجاب صاحب العمل بنعم، يوجد عقد عمل، وقام بتزويد الإدارة بنسخة تخص مؤسسة (...) وليس عقد يخص مؤسسة (...) صاحبة البلاغ بالتغيب، وكأن المدعى عليها لا تعرف النظام، وكان واجباً عليها -طالما أن صاحب العمل أفاد بأن العلاقة تعاقدية بموجب عقد عمل- أن تطلب عقد العمل المبرم بين موكله وبين صاحب العمل (...). كما تضمنت أن موكله قام بالاعتراض على قرار المدعى عليها، وأنه استناداً لنص المادة (٨١) من نظام العمل والتي تنص على أنه: "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه

بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من إحدى الحالات..."، وذكر منها: "إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل"، وختم مذكرته بالتأكيد على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وبجلسة هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن اسم الجهة التي يتبعها؟ فأجاب بأنه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، ويوجد بهيكلة الجهة التي يتبعها مكتب باسم الموارد البشرية بمدينة حائل. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، ذكر بأن دعواه مقامة ضد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على ما يلي من.

الأسباب

لمّا كانت حقيقة هذه الدعوى هي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن إلغاء بلاغ التغيب المسجل على المدعي؛ عليه فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى استناداً إلى المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة

استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، ولما كانت قرارات بلاغات التغيب تعد من قبيل القرارات المستمرة الأثر والتي لا تخضع للمدد النظامية؛ لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فلما كان مثار النزاع هو الطعنُ على قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن إلغاء بلاغ التغيب المسجل على المدعي، فإنه يتعين قضاءً النظرُ في استجماع القرار أركانه، وشروط صحته، وعناصره اللازمة لقيامه؛ وذلك وصولاً إلى سلامته أو إلغائه إن اعتَوَرَهُ عيبٌ أو خطأ، وبما أن الأصل في بلاغات التغيب صحتها ما لم تثبت كيديتها، وبما أن إثبات الكيدية يكون بأي طريق من طرق الإثبات، ولما كان الثابت أن تاريخ البلاغ كان في ١٤٤٢/٢/١٥هـ، وأن تاريخ تقدم المدعي بطلب إلغاء بلاغ التغيب كان في ١٤٤٢/٢/٢٦هـ، وتقدم باعتراضه لدى لجنة نظر بلاغات التغيب بمكتب العمل،

وصدر قرارها رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ المتضمن عدم ثبوت كيدية البلاغ، وبما أن الأصل هو صحة القرارات الإدارية، وعلى من يدعي خلاف الأصل الإثبات، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم للدائرة ما يثبت تواجد موكله وعمله لدى صاحب العمل وقت رفع بلاغ التغيب، أو يقدم ما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية بين موكله وصاحب العمل وقت رفع بلاغ التغيب، علاوة على أن ممثل المدعى عليها قدم صورة من رسالة نصية منسوبة للمدعي متضمنة رغبته بعمله لحسابه الخاص، وعدم قدرته العمل لدى صاحب العمل، كما قدم ممثل المدعى عليها نسخة من محضر اتصال بالمدعي تضمن قوله أن صاحب العمل لا يمانع من عودته للعمل إلا أنه لا يرغب بالعمل لديه، وأنه مسافر للجنوب، ولم ينف ذلك المدعي ولا وكيله؛ مما يعد قرينة على صحة تغيب المدعي عن العمل وقت رفع بلاغ التغيب. ولا يعدو ما استند إليه وكيل المدعي في صك الحكم الصادر من المحكمة العمالية عن كونه ادعاء من المدعي بأن آخر يوم عمل كان في تاريخ ١٤٤٢/٢/١٤هـ ولم يقره عليه صاحب العمل، بل أقر على صحة العمل والراتب فقط دون إقرار على تاريخ آخر يوم عمل. كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أن سبب الانقطاع وترك العمل هو عدم استلام موكله لمستحقاته المالية، والاستناد في ذلك إلى المادة (٨١) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ والتي تنص على ما يلي: "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية

إزاء العامل"؛ ذلك أن هذا الدفع يتعارض مع سبب الانقطاع الذي ذكره المدعي في محضر التحقيق معه لدى المدعى عليها؛ إذ ذكر المدعي بأن سبب انقطاعه هو سحبه من العمل وحضوره للمزرعة بناء على توجيه الكفيل. ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٢٩٣) لعام ١٤٤٢هـ والمقامة من (...) ضد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.